南安市市场监督管理局
行政处罚决定书

南市监处罚〔2026〕31号

当事人：福建省南安官桥自来水有限公司

主体资格证照名称：《营业执照》

统一社会信用代码：91350583611541789Q

住所：南安市官桥镇马宅埔

法定代表人：陈永顺

2025年8月27日，本局执法人员依法对福建省南安官桥自来水有限公司自来水价格执行情况进行监督检查。在检查中发现，当事人自来水收费价格未执行政府定价且额外收取水表安装费。当事人的上述行为涉嫌违反《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”的规定，经批准，本局于2025年9月10日予以立案调查。

经查，一、当事人依据《关于南安市官桥镇供水价格的通知》（南价〔2015〕16号）收取自来水费用，收费标准为居民生活用水2.33元/吨、特种行业用水2.83元/吨、其他行业用水2.63元/吨，自2015年9月1日起执行。当事人按其他行业用水标准2.63元/吨向以下单位收取水费：南安市峰山小学（水费用户名：峰山小学）、南安市交通运输综合执法

大队二中队（水费用户名：交管站）、南安市金桥中学（水费用户名：金桥中学）、南安市官桥镇前梧村民委员会（水费用户名：前梧村委会）、南安市官桥小金星幼儿园[水费用户名：吴南忠（第二中心幼儿园）]，未按规定执行居民生活用水标准2.33元/吨。时间段及多收费用为：2021年1月至2025年2月向南安市峰山小学多收471.3元；2021年1月至2025年6月向南安市交通运输综合执法大队二中队多收907.5元；2021年5月至2025年6月向南安市金桥中学多收1162.5元；2024年6月至2025年6月向南安市官桥镇前梧村民委员会多收70.2元；2024年6月2025年6月向南安市官桥小金星幼儿园多收1854.6元。按特种行业用水标准2.83元/吨向以下单位收取水费：南安市官桥供销社（水费用户名：供销社）、南安市官桥如婷西式快餐店（水费用户名：华莱士）、南安市园区置业发展有限公司（水费用户名：建发和玺)、厦门金拱门食品有限公司南安官桥西环路餐厅（水费用户名：麦当劳），而非执行其他行业用水标准2.63元/吨。时间段及多收费用为：2021年1月至2025年6月向南安市官桥供销社多收474.2元；2021年1月至2025年6月向南安市官桥如婷西式快餐店多收746.8元；2021年11月至2024年7月向南安市园区置业发展有限公司多收36609.2元；2022年8月至2025年6月向厦门金拱门食品有限公司南安官桥西环路餐厅多收385.8元。上述合计多收金额42682.1元。

二、根据《福建省发展和改革委员会关于清理规范城镇供水供电供气行业收费有关问题的通知》(闽发改服价〔2021〕107号）的规定，从2021年3月1日起，《通知》规定不合

理的收费项目全部取消。当事人按每个水表50元、55元、80元、130元的价格向用户收取水表安装费，不符合《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函〔2020〕129 号）中“二、清理取消不合理收费（六）其他各类收费。严禁向用户收取水电气热计量装置费用。”的规定，当事人仅能提供2023年至今的水表收费台账，总共收取19475元，涉及水表数量244个。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、当事人的《营业执照》复印件、《卫生许可证》复印件、法定代表人身份证复印件各1份，证明当事人的主体资格。

2、《授权委托书》1份、被委托人陈永春身份证复印件1份，证明被委托人的被委托权限及身份。

3、《现场笔录》1份，现场照片打印件2页，《询问笔录》3份，自来水水费单据715张，用水单位存折明细31页，对有关单位收取自来水水费的发票复印件20页，当事人提供的部分用水单位的照片4张，执法人员对其进行核实的现场检查照片9张及《现场笔录》2份，相关用水单位的主体信息证明材料复印件和打印件21页，当事人多收取水费统计明细表及汇总表15页，水表进出库打印件5页，水表安装费收款收据4张，证明当事人部分自来水价格未执行政府定价以及违规收取水表安装费的事实。

4、《关于南安市官桥镇供水价格的通知》（南价〔2015〕16号）复印件、《官桥镇人民政府关于开征污水处理费的

通知》（南官政〔2024〕9号）复印件各1份，证明当事人自来水价格、污水处理费的收取依据。

5、南安市质量计量检测所检定证书（证书编号：（NA）23007505、（NA）24-012594、（NA）23007510）复印件各1份，证明当事人自来水水表有经过检定。

6、《现场笔录》1份、现场检查照片6张，证明当事人有对外公示水费收费价格等情况。

7、《水费收缴通知单》2张，水费欠费滞纳金收费标准照片2张，水费欠费滞纳金收费公示检查照片1张，证明当事人水费欠费滞纳金收费依据及公示情况。

本局于2025年12月23日依法向当事人送达了《南安市市场监督管理局行政处罚告知书》(南市监罚告〔2025〕1-113号)，告知当事人拟作出行政处罚的内容以及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩的权利，当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见，本局视为当事人放弃上述权利。

依据《中华人民共和国价格法》第四十一条、《价格违法行为行政处罚规定》第十六条、《市场监督管理行政处罚程序规定》第五十九条的规定，本局于2025年12月31日向当事人送达《南安市市场监督管理局责令退款通知书》(南市监责退〔2025〕1-113号)，责令当事人自收到通知书之日起十五日内，将自来水水费多付的价款42682.1元退还给相关缴费者，将水表安装费多付的价款19475元退还给相关缴费者。当事人于2025年12月31日在公司营业厅水费缴费窗口张

贴《退款公告》，在规定期限内没有缴费者到当事人处领取退款。

本局认为，一、《中华人民共和国价格法》第十二条规定“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”当事人对相关用水单位多收取水费的行为违反了该规定，构成未执行政府定价的违法行为。依据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。”、第四十一条“经营者因价格违法行为致使消费者或者其他经营者多付价款的，应当退还多付部分；造成损害的，应当依法承担赔偿责任。”、《价格违法行为行政处罚规定》第九条第二项“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（二）高于或者低于政府定价制定价格的；”、第十六条“本规定第四条至第十三条规定中的违法所得，属于价格法第四十一条规定的消费者或者其他经营者多付价款的，责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的，责令公告查找。经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款，以及期限

届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款，由政府价格主管部门予以没收，消费者或者其他经营者要求退还时，由经营者依法承担民事责任。”的规定，应当责令当事人改正违法行为，责令当事人限期退还多收价款，拒不退还或逾期未退还的部分，依法没收，并处违法所得5倍以下罚款的行政处罚。

二、当事人未执行《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函〔2020〕129号）“二、清理取消不合理收费（六）其他各类收费”的要求向用水户收取水表安装费。《中华人民共和国价格法》第十二条规定“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”当事人向用水户收取水表安装费的行为违反了该规定，构成对政府明令取消的收费项目继续收费的违法行为。依据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。”、第四十一条“经营者因价格违法行为致使消费者或者其他经营者多付价款的，应当退还多付部分；造成损害的，应当依法承担赔偿责任。”、《价格违法行为行政处罚规定》第九条第七项“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处

违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（七）对政府明令取消的收费项目继续收费的；”、第十六条“本规定第四条至第十三条规定中的违法所得，属于价格法第四十一条规定的消费者或者其他经营者多付价款的，责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的，责令公告查找。经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款，以及期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款，由政府价格主管部门予以没收，消费者或者其他经营者要求退还时，由经营者依法承担民事责任。”的规定，应当责令当事人改正违法行为，责令当事人限期退还多收价款，拒不退还或逾期未退还的部分，依法没收，并处违法所得5倍以下罚款的行政处罚。

鉴于：1、当事人在案发前2025年7月、8月已主动调整水费收费价格，符合《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十条第二项规定的应当依法从轻或者减轻的情形；2、当事人在案件调查过程中积极配合调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，符合《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条第二项规定的可以依法从轻或减轻行政处罚的情形。参照《福建省市场监督管理系统适用〈价格法〉〈价格违法行为行政处罚规定〉行政处罚裁量基准》条款代号：JG-1从轻情节的规定，给予从轻行政处罚。

综上，一、当事人收取水费未执行政府定价的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条之规定，依据《中华人民共和国价格法》第三十九条、第四十一条，《价格违法行为行政处罚规定》第九条第二项、第十六条之规定，现责令当事人改正上述违法行为，并决定处罚如下：1、没收违法所得42682.1元；2、罚款4268.21元。

二、当事人额外收取水表安装费的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条之规定，依据《中华人民共和国价格法》第三十九条、第四十一条，《价格违法行为行政处罚规定》第九条第七项、第十六条之规定，现责令当事人改正上述违法行为，并决定处罚如下：1、没收违法所得19475元；2、罚款1947.5元。

上述罚没款共计68372.81元，当事人应当自接到本行政处罚决定书之日起十五日内，持福建省政府非税收入缴款通知书通过银行网点或电子支付系统缴款。依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条和《价格违法行为行政处罚规定》第二十一条的规定，到期不缴纳罚款的，本局将每日按罚款数额的3%加处罚款；到期不缴纳违法所得的，本局将每日按违法所得数额的2‰加处罚款;并依法申请人民法院强制执行。

如当事人服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向南安市人民政府申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以依法向鲤城区人民法院提起诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不

停止执行。

南安市市场监督管理局

2026年1月19日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。